

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6031/2541

นาง อรพณา ยันต์วิเศษภักดิ์
นาย วิชัย หงส์อัครพันธุ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 193 วรรคแรก

ในคดีอาญา การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีบทบัญญัติไว้โดยชัดเจนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 วรรคแรก แล้วว่า ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์จึงนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิมาอนุโลมใช้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15หาได้ไม่ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์ คำพิพากษาศาลชั้นต้นโดยตรงมายังศาลฎีกาจึง เป็นการไม่ชอบ

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากใช้
เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว วินิจฉัยว่าการออกเช็คพิพาทของจำเลยถือไม่ได้
ว่าจำเลยออกเช็ค เพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายให้แก่โจทก์
การกระทำของจำเลยจึงขาดองค์ประกอบความผิด พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์และยื่นคำร้องว่ากรณีเป็นการอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมาย โจทก์ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา จึงขอให้ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ ยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 223 ทวิ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในคดีอาญา การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นใน ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมีบัญญัติไว้โดยชัดเจนในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา มาตรา 193 วรรคแรกแล้วว่า ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ จึงจะนำ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ มาอนุโลมบังคับใช้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15หาได้ไม่ฉะนั้น ที่ศาลชั้นต้น อนุญาตให้โจทก์อุทธรณ์คำพิพากษายกฟ้องของศาลชั้นต้นโดยตรงมายังศาลฎีกาจึง เป็นการไม่ชอบเพราะขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 193 วรรคแรกดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุทิน ปัทมราชวิเชียร-ศิริชัย สวัสดิ์มงคล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ